

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה סולומון

פ/5387/25

הצעת חוק העברת הודעת פטירה, התשפ"ה-2025

- הגדרות

1. בחוק זה –
"הודעה על פטירה" – כמשמעותה בסעיף 7 לחוק המרשם;
"חוק המרשם" – חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;
"רשות" – רשות המנויה בתוספת;
"תושב" – כהגדרתו בחוק המרשם;
"השר" – שר הפנים.
- חובת דיווח

2. אחת לחודש, יעביר השר או מי שהוא הסמיך לכך לכל רשות את רשימת הודעות הפטירה מהחודש שקדם לפניה.
- שינוי התוספת

3. השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת.
- ביצוע תקנות

4. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תוספת

(סעיף 1)

- (1) המוסד לביטוח לאומי;
- (2) רשות המיסים לישראל;
- (3) עיריות ומועצות מקומיות;
- (4) רשות החשמל;
- (5) רשות המים.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

דברי הסבר

כיום, תהליך הודעה על פטירתו של אדם מתרחש באופן ממוחשב. ראשית, ההודעה מוזנת על ידי הרופא בבית החולים או המרכז הלאומי לרפואה משפטית, דרך משרד רישום החולים, המשך בקבלת הדיווח בלשכות הבריאות ועד להעברתה למשרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל כ-2,000 משפחות התווספו בנסיבות קשות למשפחת השכול, חלקם איבדו את יקיריהם באירועי הטרור הקשים וחלקם במהלך הלחימה. משפחות אלו, ועוד משפחות רבות אשר חוות אובדן של בן או בת משפחה לאורך החיים, נאלצות להתמודד מכורח המציאות עם קשיים רבים. בין היתר, הן נאלצות להתמודד עם הליכים בירוקרטיים אל מול גופים ורשויות ממשלתיות שאינם נמנים עם רשימת הנמנעים של הודעת הפטירה. כך, לדוגמה, משפחות מקבלות מכתבים ופניות שמתייחסים למת כחי.

מוצע להגדיר בחוק מספר רשויות אשר יהיו מחויבות אחת לחודש לקבלת רשימת הודעות הפטירה מהחודש הקודם, וכך לחסוך מהמשפחה את הנטל וההתמודדות בשעתה הקשה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/4830/25).

הצעת החוק זהה לפ/4830/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' בטבת התשפ"ה (20.01.2025)